“5·19”

2020年5月19日9时30分左右，位于南海区丹灶镇横江社区淘宝路3号的原佛山市易和钢铁贸易有限公司厂房发生一起高处坠亡事故，工人陈有（男，36岁，广西人）在施工过程中不慎从棚顶高处坠落，经120医护人员现场确认死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立“5·19”丹灶高处坠落事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、住建水利局、丹灶镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：“5·19”丹灶高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2020年5月19日9时30分左右。

（三）事故发生地点：南海区丹灶镇横江社区淘宝路3号的原佛山市易和钢铁贸易有限公司厂房。

（四）事故单位（个人）：韦运林、李丽仪、徐钟辉。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：113万元。

调查组认定，“5·19”丹灶高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.韦运林，男，汉族，1977年5月16日出生，住址：广西灵山县丰塘镇石陂村委会六队石陂村221号。

2.李丽仪，女，汉族，1986年7月28日出生，住址：广东省佛山市南海区丹灶镇何村镇南村大巷北一巷5号。

3.徐钟辉，男，汉族，1978年2月23日出生，住址：广东省佛山市南海区丹灶镇西联三甲村十六巷9号。

（二）死者的基本情况

死者陈有，男，汉族，1983年10月4日出生，住址：广西北海市铁山港区营盘镇盐灶村委会旧基寮村1号。

经查，死者陈有是韦运林雇请的作业工人。

（三）其他情况

1.经查，涉事厂房坐落于广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区淘金路3号，权利人为李丽仪，共有情况为李丽仪单独所有，独用宗地面积为6987.47㎡。据李丽仪、徐钟辉自述，涉事厂房是徐钟辉以李丽仪的淘宝账户及名义于2020年2月26日通过淘宝司法拍卖途径购得，实际出资人是徐钟辉，涉事厂房的维修是由徐钟辉负责。

2.经查，2020年4月13日，徐钟辉电话联系韦运林，约定将涉事厂房维修工程以包工包料的形式发包给韦运林进行施工。2020年4月20日，韦运林开始进场施工。韦运林未取得相关建筑业企业施工资质，死者陈有是该事发工程包工头韦运

林雇请的工人。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2020年5月19日上午9时30分左右，韦运林雇请工人陈有、胡师桂等8人对位于佛山市南海区丹灶镇横江社区淘金路3号厂房进行维修。陈有等四人负责更换距离地面约9米高处的厂房棚顶破损的瓦顶，施工现场设有俗称“生命线”的安全绳，作业人员按要求需穿戴安全背心并将安全绳固定在“生命线”上。陈有在作业过程中未按要求正确佩戴安全绳，不慎踏到采光瓦，采光瓦因受力破碎，导致陈有从棚顶坠落至水泥地面。同在棚顶作业的工友发现后大声呼救，同时在现场作业的其他工人也赶到事发现场并拨打报警、急救电话。后经120医护人员确认，陈有当场死亡。

（二）事故直接原因

陈有安全意识淡薄，未取得高空作业资格证违规从事高空作业，作业时未采取有效安全防范措施，未按要求正确佩戴安全绳，不慎踏到采光瓦，采光瓦因受力破碎，导致陈有从距离地面约9米高处的棚顶坠落至水泥地面，经120医护人员现场确认死亡。

（三）事故间接原因

1.韦运林在没有相应施工资质的情况下承接涉事厂房维修工程，未设置明显的安全警示标志，对工程作业现场缺乏有效监管，未及时发现并阻止死者未正确佩戴安全绳进行高处作业的行为，安全管理不到位，对事故发生负有责任。

2.李丽仪是涉事厂房的法定登记权利人、徐钟辉是涉事厂房的实际所有人，将厂房维修工程发包给无相应施工资质的韦运林施工，未对施工现场进行有效管理，对事故发生负有责任。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，丹灶派出所、安监等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。丹灶镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，丹灶镇组织韦运林、徐钟辉、李丽仪、死者陈有家属进行赔偿事宜协商，双方签订《调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、对事故有关责任人的处理意见

1.韦运林，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

2.李丽仪、徐钟辉，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，要认真吸取此次事故的惨痛教训，各单位（个人）应牢固树立安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。进行危险作业时，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，扎实开展安全生产教育培训工作，提高从业人员的安全意识。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要应履行本行业、领域安全监管职责，严厉打击各类安全生产违法行为。各镇（街道）、各村委（社区）要按照属地管理的原则，加强属地厂房维修、建设工程巡查监管力度，对存在的问题和安全隐患，要采取果断措施，该停工的责令停工，该处罚的要坚决处罚，坚决防范安全事故的发生。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“5·19”丹灶高处坠落事故调查组

2020年7月8日